

סב:

עין משפט
נר מצוה

בז' א מיי' פיי"ג מהל' איסורי
ציהא הלכה ו' ז' י' סמג
לחיון קטן טוש"ע י"ד סימן
רסח סעיף ג:

בזבז ב' עושה"ע חה"ע ס' ת
סעיף ז:

מחצית מ"ה פ"א מהל' חסות
הלכה יד סמוג עשין מח
טוש"ע שם [עי' מ"מ וכו' מ]:
מחצית מ"ה פ"ה מהל'
תרומות הלכה ט
טוש"ע י"ד ס' שלא סעיף זה:

נורה אור השלם

- משפט אחד יהיה לכם
בבגד באורח יהיה כי אני יי
ואלהיהם:
הבזה יהיה צום אבתרהו
יום ענות אדם נפשו הלבך
באגמך ראשו ושק ואפר
רציע הלזה תקרא צום ויום
ישעיהו נח ה
רצון לה:

תום' ר"י הזקן

דִּישׁ לֵנוּ לְהַשׁוּתָּן נִגְזִיּוֹת וּחִבּוֹת
לְעֹלָם צִעִי שְׁלֵשָׁה^א דָּל הֵיכָל דְּלִיכָא
לְאֶקְוִי לְקוֹלָא וּלְחוּמָרָא לְחוּמָרָא
מִקְשִׁינִי וְאִלֵּי אִ"כ לִצִּיעִי מוֹמַחִין כְּמוֹ
גְזִיּוֹת וּחִבּוֹת וְיֵשׁ לּוֹמֵר שְׁלִיחוּתֵייהוּ
צִבְדִּינִן דְּכֹאמְרִינִן גִּיטִין^ב (דָּב פס: ט)
עוֹד אִמֵּר הֲרֵי־מֵת נִכְאֵל לֵב אֵין אִמֵּי
לְדוֹרוּתֵיכֶם דְּמִשְׁמַע דְּבֵין אֵין אִמֵּי^א
שְׂאִינִי מוֹמַחִין דְּעַל כְּרַחֲמֵי הַשְׂמַל
לִיכָא מוֹמַחִין שְׁהֵי אִין אִין^ב
וּלְדוֹרוּתֵיכֶם מִשְׁמַע לְדוֹרוֹת עוֹלָם!
אִלֵּא מַעְתָּה הַנּוֹחִין פְּרִישָׁה לְשִׁפְתָּהוּ
כּוֹ, מִימָה אִמֵּאִי לֹא מִשְׁנִי^א
נְמִי הֵכָא מִי יִימֵר דְּמוֹדֻקֵּי לֵה תִּלְתָּא
דְּמַשְׁנִי לְעִיל וְאִ"כ אִמֵּי צִדּוֹ וְיִלֵּי
דְּסוּגִינֵי וְזוֹ אִתֵּי כֹמֵד צִבְמוֹת
(דָּב מ: ט) עֵצֵל אִין חִיבֵי צִקְבֵּלָת
מְנוּת לְאַחֵר שְׁחֹרֵר לְפִי שְׁהֵי חִיבֵי
קוֹדֵם שְׁחֹרֵר מְנוּת אִשֵּׁה^א אִ"כ נִשְׁעַת
קִינִינֵי הִיּוּ מַעֲבִילִין אוֹמוֹ כִּי לְקֻבֵּל
הַמְנוּת וְטֻצִּילָה לְאַחֵר שְׁחֹרֵר הֵייוּ
טֻצִּילָת גַּר וְהֵהִיֵּא לֹא צִעִי שְׁלֵשָׁה:
נְהִי לְבִידוֹ לְגִרְשָׁה בִּשְׁנֵי אֶקְשָׁשֵׁי
רִיבֵי הַמֵּי דְּמַנִּי לִנְיֵי לְעִיל הַשִּׁי:
וְאִמֵּר רַבִּי חֲנִינָא לֵבֵי אֵין שְׁנו **אִלֵּא**
שְׂאִינִי אִשְׁתֵּי מַעֲוֹבֵרָת.

פ' בקונטרס דלצירי אלינא דר"ל
 זן יעקב דאלינא א רבנא אין אדם מקנה
 דבר שלא נא לעולם וא"כ אפילו
 מעוברת נא כלום הוא וא"ת מנ"ל
 לרבי חנינא דלצירי כשאין אשמו
 מעוברת ורבי אליעזר זן יעקב היא
 ודלמא אצירי אף כשאשמו מעוברת
 ורבנן היא וא"כ אמאי קאמר לא שנו
 וי"ל משום דבכולה צריינת דבסמון
 הרי את מקודשת לי לאחר שאמגיר
 כו' דקמני רבי מאיר אומר מקודשת
 א) ולא תני כהדיין וכו' אס ילדה
 אשמן נקבה כו' אלמא קסבר דלפילו
 ר' מאיר מודה דלצירי מקודשת היכא
 דאמר ליה אס ילדה אשמן נקבה ורבי

נ. נראה דוקא בקבלת מצות

ג'יח"א חס כזר קיצל עניו
קאמר התם יהוא דהוו קרי
ל אמר ריב"ל מי לא טבל

גַּר אֲצִירִךְ שְׁלֹשָׁה כַּ
בְּדִין מִי יִמַר דְּמוֹדֶקֶק
לֵה ר' אַבָּא בַר מַמְלָא
לְשַׁפְּחָתוֹ וְאָמַר^ג הָרִי

השתחרר. ה"נ דהו קידושין הכי השתא
התם מעיקרא בהמה השתא דעת אחרת
וואלא הא דאמר ר' אושעיא זנותן פרוטה
ללאשתו ואמר לה הרי את מקודשת לי לאחר
שאגרשך אינה מקודשת ה"נ לר' יוחנן דהו
קידושין נהי דבידו לגרשה בידו לקדשה
תפשוט ^עדבעי רב ^אאושעיא זנותן שתי
לפרוטות לאשה באחת אמר לה התקדשי
לי היום ובאחת אמר לה התקדשי לי לאחר
שאגרשך תפשוט מנה דלא הו קידושין

ידלמא כי היכי דתפסי קידושין השתא תפסי
 גממי לאחר כן תניא כותיה דרבי "וחנן" אין
 תורמין מן התלוש על המחובר ואם תרם
 אין תרומתו תרומה כיצד אמר פירות ערוגה
 זו תלושין יהיו תרומה על פירות ערוגה זו
 מחוברת פירות ערוגה זו מחוברת יהיו
 תרומה על פירות ערוגה זו תלושין לא אמר
 ככלום ה"אבל אמר לכשיתלשו ונתלשו דבריו
 קיימין ה"יתר על כן א"ר אליעזר בן יעקב
 אפילו אמר פירות ערוגה זו תלושין יהיו
 תרומה על פירות ערוגה זו מחוברת פירות
 ערוגה זו מחוברת יהיו תרומה על פירות
 ערוגה זו תלושין לכשיביאו שליש ויתלשו
 הביאו שליש ונתלשו דבריו קיימין אמר
 רבה לא א"ר אליעזר בן יעקב אלא בשחת
 אבל באגם לא רב יוסף אמר אפילו באגם

משמעי דהאי אגם לישנא דבוצלנא
הוא ^(א) "א"א דאמר קרא ² הלכוּפּ כאַמּוֹן ראשו
בכמאן אולא הא ³ דתניא האומר לחברו אם
ילדה אשתך נקבה מקודשת לי לא אמר
כלום וא"ר חנינא לא שנו אלא שאין אשתו
מעוברת אבל אשתו מעוברת דבריו קיימין
בכמאן אי כרבה כשהוכר עוברה אי כרב יוסף
אע"פ שלא הוכר עוברה ואיכא דאמרי אמר
רבה לא א"ר אליעזר בן יעקב אלא בשחת
דבי כיבשא אבל בשחת דבי שקיא לא רב
יוסף אמר אפילו בשחת דבי שקיא כמאן
אולא הא ⁴ דתניא האומר לחבירו אם ילדה
אשתך נקבה מקודשת לי לא אמר כלום
יאמר רבי חנינא לא שנו אלא שאין אשתו
מעוברת אבל אשתו מעוברת דבריו קיימין
בכמאן כשהוכר עוברה ודכרי הכל אמר אביי
דבי אליעזר בן יעקב ורבי ורבי מאיר כולו
⁵ סבירא להו אדם מקנה דשלכ"ל רבי
אליעזר בן יעקב הא דאמרן רבי דתניא
לא

יאמר לקמן ולפיכך אתא

הוא לאו כלום הוא ונראה

זעלמא דקב ונקי הוא
תנאי דאמרי אדם מקנה
ד נחמו ורב הונא זמנו

ל זה מוכרן קודם שצא

תא, אבל המקדש אשתו לא חזיא
אי לא אמרינן גבה טעמא דרצויה
אשתו דאינה מקודשת דילמא הכא
ר שגירשה אין בידו לקדשה אע"פ
זוהי ואומר לה הרי את מקודשת לי

האומר פרק שלישי קידושיין

שֶׁשֶׁשׁ. יִשְׂרָאֵלִים שֶׁנוֹקְקִין לוֹ לְהַטְבִּילוֹ וּלְהוֹדִיעוֹ מִקָּמָת מָוֶת קָלוֹת וּסְחָמוֹת כְּדָאֻר בִּצְמוֹת (דף מ.ו.) : מִשְׁפֵּט כָּפִי צִיָּה. מִשְׁפֵּט אֶחָד יִהְיֶה לָלֶכֶת כְּגַר כְּאֻרָּח: מִי יִימָר דְּמוֹדְקוּ לִי. הֲלֹכַךְ לֹא בִידוֹ הוּא: הֲכִי הוּאֵלֶּם דְּהוּ קִידוּשִׁין. הוּאֵלֶּךְ וּבִידוֹ לְשִׁחְרָהּ וּלְקַדְשָׁהּ: ה"א מְעִיקְרָהּ צִמְחָה

וְעַתָּה דַּע אֲחֵרִים. הֲלֹכְךָ אֵין מִמּוֹשֵׁל
מַעֲשֵׂה הַדּוֹל מֵהֵיאָה הַסּוֹמֵן פְּרוּטוֹס
לְאַשּׁוּ וְגַדְל מִהֵיאָה אִם מְקוּדָּשִׁים לִי לְאַחֵר
שֶׁאֵלֶּרְשִׁיד אֵינֶה מְקוּדָּשִׁים. אִם גִּירָשָׁה
הִיא מִמִּי דִּהּוּן לְדִקְשִׁין לְרִבִּי יוֹחֵן:
וְיִי לְרִשָּׁה. מְקוּדָּשִׁים לִי לְאַחֵר לְרִשָּׁה

אם יגרשנה שמה לא תמרגה בקדושי:
תפסות דבעי רבי אשעיא. מהא
 לאמין למשום דלון בידו לקדשה
 משגרנה לא הו קידושין ולא מידי
 תפסות דבעי ר' אשעיא נמי דלא
 הו קידושין השתא חלין לכשיגרשה:
 דלמא יי סוסי דשפא לו'. כלומר
 להי מספקא ליה לרבי אשעיא צהא
 משום דאיכא למימר דלמא סבירא לן
 מגו דאי צעי לקדושי השתא מקדשי
 תפסי בה קידושין לאחר זמן מהשתא
 אכל המקדש את אשמו לא חויה השתא
 למתקן קדושי שרי מוקדש ועומדת
 חוץ ביוספ דברי ר' יוחנן דר' שזר

לאו כמחוסר מעשה דמי: **אכל אס**
אמר נכשינלנו תרומה ונתלשו דבריו
 קיימין. הואיל וצידו לתלם ולהפריש:
 יתר על כן. אפילו מה שאין צידו
 דקסבר אדם מקדים ומקנה לשל"ל:
 נכשינלו **אשט**. שעדיין לא הביאו
 שלש ואין צידו לתלם ולהפריש
 דתבואה שלא הביאה שלש לאו תבואה
 היא **א** דקדמא ב"ה (דף יג.) מועשת
 את התבואה לשלש **א** אל תקרי לשלש אלא
 לשלש: **אלא בשחט**. שאע"פ שלא
 נתבשלנו הגרעין שלש או אפי' עדיין
 לא נלכדו והחמיש שחט מיאה המי
 ונאחז לקלור והאיכיל צבאמה דדרי
 דמינקר וחשוב הוא: **אכל באגס**.

שאינה חלה נמחים רבים וקלמן מפיש
מחי לשון אגס: לא. דמיון דלה חשיב
לא חילול עליה שם תרומה למפרע: לא
דלוגלוג. שדו מכלל ועולה מן האקראי
יש בו כחך לכרך וחבירו צעירובין
(דף כט:). דלה איצטלו זימתא שלא גדל
זרע: כמאן אולא. אדרבי חנינא קאי
כמאן פריש רבי חנינא אמתני' דאס
אשתו מעוברת דבריו קיימין אלמא
דבר שלא בא מכלל ועולה הוא אלמא
מקנה אכל בא מכלל ועולה: כמאן
אי דרבה. סבירא ליה דאוקמה לדברי
אליעזר בן יעקב בשעת הכא (א מעוברת
נמי בשבועה עוברת וכדריי אליעזר
בן יעקב אלא כד יוסף סבירא ליה
דאפילו בנאס אמרה רבי אליעזר הכא
אפילו לא הוכר אמר רבי חנינא
מקודשת לדברי ר' אליעזר בן יעקב
וכדריי אליעזר בן יעקב ק"ל דמשנתו
קד ונקי: ר' ידי בישא. שדה של בית
הבעל שדדיה צמי גשמים: אכל
בשעת דני שקיא. של שדה אכל
השלחן שארביה השתחוה לא אחר

דעצירדא דפסוקה כי לא משקה לה דמיוצעי לה הלכך כמי שלא באה לעולם כלל הוא: אפילו שחם דבי שקיא. הואיל והגיע לכלל שחם: ודברי הכל. בין לרבה בין לרב יוסף הוכר עובדה בעיני דומיא דשחם דהא נמי כשחם דבי כיבשא הוא שגמרו בידי שמים: שלא בא לעולם. ביאה גמורה כי הכא דלא הביא שמים: לא

פירות דקל למצורו רב הוזה אומר עד שלא באו לעולם יכול
שלא בא לעולם ורב נחמן אומר אפילו באו לעולם יכול לחזור
גולם והלכה כרב נחמן בדיעבד וא"כ אין הלכה כר"א בן יעקב:

ויש בו כדי לכוין. כמאן אולם הא דהניא. אדרבי חנינא קאי כמאן סי' אמתי' דאם אשתי מ' מקצתו לעולם מקנייא. כשהורי כדור הוא. דהא תנן גבי תבואה כשהיא שחת גדולה הרבה מעט שצריך אלא כמו אגס'ם) הורי כדורה קאי אשה כשהיא מכושרת (כשהיא כשהיא עורבתי). איליור [בן עזק] קייאמ דמשותן קב ונקי. דבי כבשה. שדה בית הכלא שא"צ אלא למי השלחן שצריך להשקותה תמיד אעפ"י שהיא שחת לא אמר דעבידי תפסדא אי לי

*אולי צ"ל מ"מ לא תחשוב שתתוצה בקדושין כמו שרצונה עכשיו דשם (ד"ו).

מסורת הש"ס

(א) ימות מו: מו: (ב) [בכתב]
 (ג) [בכתב] (ד) [בכתב]
 (ה) [בכתב] (ו) [בכתב]
 (ז) [בכתב] (ח) [בכתב]
 (ט) [בכתב] (י) [בכתב]
 (יא) [בכתב] (יב) [בכתב]
 (יג) [בכתב] (יד) [בכתב]
 (טו) [בכתב] (טז) [בכתב]
 (יז) [בכתב] (יח) [בכתב]
 (יט) [בכתב] (כ) [בכתב]
 (כא) [בכתב] (כב) [בכתב]
 (כג) [בכתב] (כד) [בכתב]
 (כה) [בכתב] (כו) [בכתב]
 (כז) [בכתב] (כח) [בכתב]
 (כט) [בכתב] (ל) [בכתב]

הושעיא. ועיין ריטב"א ושל"ל,]
 (ז) תוספתא פ"ב דתרומות
 (ה"א, ח) יבמות נג; ט) [ר"ת
 אמר ר' אלעזר. וכ"ה ברש"ל
 (וצדק"ר ר' אליעזר). ועי' שם

(ד) וְיָשִׁיב דָּמְקָן (ו) וְהָסֵב
 דָּמְקָן (ז) יִבְנוּ מִן הָהָסֵב
 מִשְׁכָּנֵי מִן אֲחוּלָּהּ וְגַם יִבְנוּ
 עֲקֵרָהּ וְיִבְנוּ יָן מִן הָסֵב (ח) יִבְנוּ
 עַל עַל קָם: קָם: קָלָה. מִשְׁכָּנֵי
 קָלָה (ט) וְדִבְרֵי: דָּמְקָן/
 וְדִבְרֵי דָּמְקָן (י) וְהָסֵב
 עַל כֵּן (יא) וְהָסֵב
 וְדִבְרֵי: כִּתּוּב: הֵם מִשְׁכָּנֵי
 (כ) וְיִבְנוּ מִן עַל, וְיִבְנוּ
 דִּבְרֵי מִן (ל) וְיִבְנוּ עַל (מ)
 סָם עַל (נ) וְיִבְנוּ דִּבְרֵי
 מִשְׁכָּנֵי (ס) מִשְׁכָּנֵי מִן (ע)
 וְדִבְרֵי לִבְנוֹן, אֲרָם רִבְנוֹן (פ)
 (צ) וְיִבְנוּ מִן (ק) וְיִבְנוּ
 (כ) וְיִבְנוּ דָּמְקָן עַל כֵּן עַל שְׂדֵי
 (ל) וְיִבְנוּ דִּבְרֵי, כִּדְבָרֵי
 (ם) וְיִבְנוּ דָּמְקָן עַל כֵּן

הגהות הב"ח

(א) תום' ד"ה ואמר וכו'
מקודשת לא תני צהדייהו
בבא זו אס: (ב) בא"ד דאדם
מקנה:

מוסף רש"י

היובא בסוף המסכת

תוסף תוספון

הובא בעמוד קודם.

ר"י חזקוני (ה)

[illegible]

מקדושה פרטתה ראשונה ובא
אחר וקדשה צריכה אל מזה
ומזה. ואפי' שכתב הרי"ם
ע"י (הרי"ם) מקדושה, אל
ד"ל אלא שצריכה הימנו אל
התורמא ואל מקדושה תהיה
לקדוה. אלא חי' בן פס'. יתי'
על. א' אפילו מה שאנו כידוע
דקטב אדם מקדושה ומקנה
דכרי שאל אל לעולם תהיה
אל הכהן שליש עיני ואין
כידו לתלוש ולתפוש תרומה
מתבאר עד שחביש שליש
כדאיתא בראש השנה [ב'].
שחשת. שאל לתבשיליו
והתענינו אל כלכלו חסדו
דכיון דרואי לקצור והתאכל
בלבנה מנכר חסדו ואל
בא כהנא. שחביש אלא
שחביש יכין. ויכלקן מנכר
אמאי קרי אגם. כבדוקא. אלא
במכבד עולה מן הארץ

כתב הר"ש דהא דר' חנינא כר' משמים. דבי שקיא. שדה בית משקי לה כדבעי לה,